

Tipos sociales de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550

1) Sociedad colectiva (SC)

Tipo de sociedad:

Es una subcategoría de las sociedades de personas,

Toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario.

Denominación social: La denominación social se integra con las palabras "sociedad colectiva" o su abreviatura.

Si actúa bajo una razón social, ésta se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios. Contendrá las palabras "y compañía" o su abreviatura si en ella no figuren los nombres de todos los socios.

.

Tipos de socios y responsabilidad

Integrada por un mínimo de 2 personas, físicas o jurídicas, que tienen responsabilidad ilimitada (responde frente a las deudas de la sociedad no sólo con el aporte realizado, sino también con su patrimonio personal), solidaria (cada socio responde frente a tercero por las obligaciones sociales; por sí mismo y por los demás socios) y subsidiaria. (los socios pueden oponer ante el acreedor el beneficio de excusión; esto significa que el acreedor social solo podrá ejecutar el patrimonio personal de los socios luego de haber ejecutado el patrimonio de la sociedad – el acreedor social deberá demostrar que el patrimonio de la sociedad es insuficiente para que el beneficio de excusión caiga)

Órganos sociales:

El órgano social que utiliza este tipo de sociedad es el de Administración. Si no se estableció en el contrato quién es el encargado, lo pueden conformar cualquiera de los socios o incluso un tercero designado. Se deberá establecer en el contrato si se administra de manera indistinta (cualquiera de ellos, sin necesidad de que las decisiones sean tomadas por todos), o de forma conjunta (todos tienen que tomar parte en las decisiones).

2) Sociedad en Comandita Simple (SCS)

Tipo de sociedad:

Las sociedades en Comandita Simple son **sociedades personales** en que coexisten dos clases de socios: los comanditados y los comanditarios. Pueden actuar bajo denominación social o razón social (ésta se compone con el nombre de los socios comanditados)

Denominación: La denominación social se integra con las palabras "sociedad en comandita simple" o su abreviatura.

Si actúa bajo una razón social, ésta se formará exclusivamente con el nombre o nombres de los comanditados.

Tipos de socios y Responsabilidad: comanditados y comanditarios.

Los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de las sociedades colectivas.

Los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada, solo responden con el capital aportado o que se comprometieron a aportar.

Capital social: Se forma con los aportes de los socios comanditarios o con los de

estos y los de los socios comanditados simultáneamente. El capital comanditario se integra solamente con el aporte de obligaciones de dar.

Órganos sociales: la administración y representación es ejercida por los socios comanditados o terceros que se designen que se distinguen, como externos a la sociedad. El socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración; si lo hiciere será responsable ilimitada y solidariamente.

Los órganos de esta sociedad son:

- Órgano Supremo: constituido por la asamblea o junta de socios. Este órgano puede señalar directivas a los demás órganos, sin que éstos puedan hacerlo con él.

- Órgano representativo: Constituido por el consejo de administración. La administración de esta sociedad corresponde a

- a) todos los comanditados

- b) uno o más de los socios comanditados

- c) a un tercero (administrador de empresas, profesional).

- Órgano de control: el control de esta sociedad, corresponde al consejo de vigilancia o interventor según el caso. El nombramiento puede recaer en:

- Todos los socios

- Uno o más comanditados y no comanditarios

- En una persona externa (contador público)

Los socios comanditarios no intervienen en la administración.

3) Sociedad de Capital e Industria (SCI)

Tipo de sociedad:

Las sociedades de capital e industria (**SCI**) son **sociedades personales** en que coexisten dos clases de socios. Pueden actuar bajo denominación social o razón social (ésta se compone con el nombre de los socios capitalistas)

Denominación: La denominación social se integra con las palabras "sociedad de capital e industria" o su abreviatura.

Si actúa bajo una razón social no podrá figurar en ella el nombre del socio industrial.

La violación de este artículo hará responsable solidariamente al firmante con la sociedad por las obligaciones así contraídas.

Tipos de socios y Responsabilidad: capitalistas e industriales.

Los socios capitalistas aportan bienes y responden por las obligaciones sociales como los socios de las sociedades colectivas.

Los socios industriales aportan exclusivamente trabajo y responden sólo hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. La ganancia no percibida, es la que corresponde al socio, pero que aun no ha salido del patrimonio de la sociedad y entrado en el suyo.

Para repartir los dividendos que genera la sociedad, debe aprobarse balance en asamblea y hacer liquidación, y en caso de que los socios no reinviertan el capital generado en la sociedad, se adjudicará la ganancia a cada uno.

En síntesis, es la parte que le corresponde al socio (ganancia) pero que no ha salido del patrimonio social aun, por no haberse tomado las decisiones ni hecho las operaciones correspondientes.

El socio industrial responde únicamente con esta ganancia no percibida, porque no tiene capital alguno invertido en la sociedad.

Órganos sociales: cualquiera de las dos clases de socios puede administrar y representar a la sociedad, salvo que el contrato estipulara algo distinto.

4) Sociedad en comandita por acciones (SCA)

Tipo de sociedad:

La Sociedad Comanditaria por Acciones es una **sociedad de tipo capitalista** cuyo capital social está dividido en acciones, que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales, al menos, se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad.

Tipos de socios y Responsabilidad:

- **Socios comanditarios**, no participan en la gestión de la sociedad. Participan en la organización a través de la Asamblea. Participan sólo con el capital que se obliguen a aportar.
- **Socios comanditados** responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva.

Órganos sociales:

Los órganos de la sociedad están formados únicamente por los accionistas comanditados, los cuales responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. Puede estar formado por terceras personas o por accionistas comanditarios, pero de ser así tendrán las mismas responsabilidades que los comanditados.

- **La Asamblea de Accionistas** es el órgano supremo ya que son los dueños, los que aportan el capital social.
- El Órgano Representativo es el **Consejo de Administración**, o bien el administrador único. Su nombramiento consta en escritura pública.
- El Órgano de Vigilancia y control, es el **consejo de vigilancia**. Las personas que integran el Consejo de vigilancia, no deben tener parentesco con los Consejeros de Administración.

5) Sociedad de responsabilidad limitada (SRL)

Tipo de sociedad:

El número de socios no excederá de cincuenta.

Las cuotas sociales tendrán igual valor, el que será de pesos diez (\$ 10) o sus múltiplos.

Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contraria del contrato. El contrato de sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirla.

Denominación: La denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación "sociedad de responsabilidad limitada", su abreviatura o la sigla S.R.L. Su omisión hará responsable ilimitadamente al Gerente por los actos celebrados.

Capital social: El capital social de una S.R.L está integrado por las aportaciones de todos los socios y se encuentra dividido en participaciones iguales llamadas cuotas partes.

El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad.

Los aportes en dinero deben integrarse en un veinticinco por ciento (25 %), como mínimo y completarse en un plazo de dos (2) años. Su cumplimiento se acreditará al tiempo de ordenarse la inscripción en el Registro Público, con el comprobante de su depósito en un banco oficial. Los aportes en especie deben integrarse totalmente.

Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.

Tipos de socios y Responsabilidad:

Los socios responden en forma limitada por el monto de lo que aportaron o se comprometieron a aportar. No responden con sus bienes personales o particulares. Y poseen los siguientes derechos:

- Derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio de la sociedad en caso de liquidación.
- Derecho a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos como administradores.
- Derecho de información en los períodos establecidos en las escrituras.
- Derecho de obtener información sobre los datos contables de la Sociedad.

Órganos sociales:

Los órganos de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L. son las **Reuniones de Socios y la Gerencia**. La gerencia es el órgano de administración y representación. Los gerentes responderán ante la sociedad por los daños y perjuicios causados ya sea por dolo (engaño), abuso de facultades o negligencia grave.

Gerente: La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente. Podrá elegirse suplentes para casos de vacancia.

Gerencia plural: El contrato podrá establecer las funciones que a cada gerente compete en la administración o imponer la administración conjunta o colegiada.

En las reuniones de socios se toman las decisiones por mayoría de votos. La gerencia es quien lleva adelante la administración de la sociedad.

6) Sociedad anónima (SA)

Tipo de sociedad:

La sociedad anónima es una forma de **organización de tipo capitalista** (no interesa la identidad de los socios sino el capital que aportan) muy utilizada entre las grandes compañías.

La Sociedad Anónima requiere un capital mínimo bastante alto, debe haber como mínimo dos socios.

Denominación: La denominación social puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la expresión 'sociedad anónima', su abreviatura o la sigla S.A. En caso de sociedad anónima unipersonal deberá contener la expresión 'sociedad anónima unipersonal', su abreviatura o la sigla S.A.U.

Capital social y responsabilidad: Todo el capital se encuentra representado en acciones, que representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Una de las características de la sociedad anónima es que la responsabilidad de cada socio es proporcional al capital que haya suscripto.

Tipo de socios y responsabilidad:

Los socios de las S.A. se denominan "accionistas". Los accionistas son las personas físicas o jurídicas que poseen una o más acciones de una sociedad o empresa. Ser titular de las acciones de una empresa otorga la condición de propietario y socio. La responsabilidad y poder de decisión en la empresa vendrá dada en proporción a la cantidad y tipo de acciones de las que se sea titular.

Órganos sociales:

En prácticamente todas las legislaciones del mundo, una S.A. requiere dos o tres órganos obligatorios.

- La Asamblea de Accionistas (que puede ser ordinaria o extraordinaria) es el órgano en el que se reúnen todos los accionistas para tomar decisiones de diversa índole. Uno de sus cargos es la elección de los administradores de la compañía, la presentación de los estados contables, los aumentos o reducciones de capital, etc.
- Los administradores de la sociedad son los directores que integran el órgano llamado "Directorio" (pueden ser socios o no) que forman el área ejecutiva y al mismo tiempo son el órgano representativo.
- El tercer órgano, es el consejo de vigilancia o sindicatura. Sus miembros tienen la tarea de supervisar a los administradores.